

个人借款合同

特别提醒:您正在向河南中原消费金融股份有限公司(以下称“贷款人”)申请贷款(以下称“本贷款”或“贷款”),在确认同意本合同之前,您作为借款人应事先理解本合同条款的全部内容。

为充分维护您的合法权益,请您务必充分阅读本合同所有条款,对于加黑、加下划线的内容请格外注意并充分理解。如您对本合同内容有任何疑问,请您暂停后续操作并通过联系贷款人在线客服或拨打客服电话 4001-112233 进行咨询了解后,自行决定是否申请本贷款。

当您通过贷款平台确认接受本合同,即视为您同意接受本合同条款的约束。仅在贷款人审核通过您的借款申请并将贷款资金划入您指定的收款账户时,本合同始在您和贷款人之间成立并生效。您同意本合同以数据电文、电子签名的形式订立并认同其法律效力。您知悉并授权贷款人将您的个人信息(姓名、公民身份号码)提供给贷款人合作的电子签名认证机构(中金金融认证中心有限公司,以下简称 CFCA)用于申请数字证书并调用数字证书对本合同进行电子签名。您知晓且同意 CFCA 的《数字证书服务协议》、数字证书使用安全提示等内容(详见 www.cfca.com.cn)。上述同意和授权不构成贷款人的义务,贷款人未申请数字证书或本合同未以电子签名的形式签署的,均不影响本合同的效力。本合同生效后,您可通过贷款平台专门页面或我们提供的其他方式(咨询电话客服或在线客服)阅览和下载。

本合同是您签署的授信协议不可分割的组成部分;若本合同与您签署的授信协议内容不一致,以本合同的内容为准;本合同未尽事宜,以您签署的授信协议内容为准。

第一条 贷款基本信息

贷款金额:人民币(大写) 叁万元整
(小写) 30000.00 元

贷款期限:自贷款发放之日起 3 个月。由于每笔贷款的发放日期、还款日不同,贷款期限可能非整自然月,以贷款平台页面相关展示为准。

贷款年利率: 5.80 % (单利),系根据 2025 年 12 月全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 贷款市场报价利率 (LPR) + 2.8 % 确定。

贷款年化综合资金成本: 20 % (单利)

收款账户信息:户名: 江居春
账号: 6217003230049703758
开户行: 中国建设银行

提前还款违约金费率:当次提前还款本金的 0 %

贷款用途: 装修租房

还款方式: 等额本息

第二条 合同构成

本合同由合同条款、附件(如有)、贷款平台各项规则以及经您确认的与本贷款相关的网络页面信息组成,各组成部分均具有法律效力。

第三条 贷款发放

贷款人将贷款资金发放至本合同第一条约定的收款账户，本合同项下的贷款发放日为贷款资金划出贷款人账户的日期（本合同所涉时间如无特别说明，均为北京时间）。

第四条 贷款提前到期

发生以下任一情形时，贷款人有权决定本合同项下已发放的部分或全部贷款提前到期，并要求您立即偿还全部应还款项或采取法律规定或合同约定的其他措施：

- （一）您未按本合同约定偿付本金或利息的。
- （二）您未按本合同约定的贷款用途使用贷款的。
- （三）您存在本合同约定的其他任一违约情形或违反本合同任一条款的。
- （四）您对贷款人或其他第三方的债务（如有）已到期（包括被决定提前到期）后仍未偿还的。
- （五）您的银行账户或其他账户（如有）发生异常现象，如账户或账户内资金被有权机关冻结、扣划，账户被止付或被暂停、终止使用等。
- （六）您存在可能导致无法正常还款的情况（包括但不限于您的财务状况恶化、无法联系、主动关闭贷款服务、为逃避债务而转移资产、怠于管理和追索到期债权、注销还款账户、账户被冻结、拒绝承认欠款、从事可能侵害本贷款服务系统或资料之行为等情形）。
- （七）您提供的信息、材料虚假、不完整，或存在故意隐瞒身份、联系方式、资产状况等情形。
- （八）您被其他债权人提起诉讼/仲裁或申请执行。
- （九）您被任何银行部分或全部终止提供服务的。
- （十）您存在不法交易行为（如洗钱、电信诈骗等）的。
- （十一）您下落不明、失踪或死亡，处于限制民事行为能力或丧失民事行为能力状态，被行政处罚或刑事处罚，或发生重大疾病、重大事故，卷入或可能卷入法律纠纷，您的资信情况、还款能力出现其他重大不利变化（如收入降低、失业等）可能无法偿还贷款的。
- （十二）您撤回对贷款人使用您个人信息的部分或全部授权，经贷款人认定可能影响贷款安全，需提前收回贷款的。
- （十三）其他可能影响您清偿本合同项下债务的情形。

第五条 贷款用途

本合同项下的贷款应用于您在本合同中确认的用途，您不得将贷款资金挪作他用。贷款发放后，贷款人有权采取账户分析、凭证查验、现场调查等方式对贷款资金使用、您的信用情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。发现您挪用贷款资金的，贷款人有权计收罚息、要求您整改、提前归还贷款或下调贷款风险分类等相应措施。

第六条 利率

（一）本合同项下发放的贷款采用固定利率，按贷款实际占用天数计息。日利率=年利率÷365。

（二）利率优惠

- 1.本合同所述的贷款年利率为贷款原始利率，若您获得利息或利率折扣优惠，则根据优惠规则所确定的折后年利率为本合同贷款实际执行利率。若您提前或逾期归还贷款本金、利息或其他费用（如有），则贷款人有权取消优惠。
- 2.您使用优惠前请特别注意关于折扣优惠的所有页面文案及规则（以下简称“优惠规则”）。若您对优惠规则不予认可，请勿使用相应的优惠，您使用优惠后，则视为接受优惠规则。
- 3.贷款人有权根据法律法规、监管要求调低您的利率。利率调低后，您剩余的贷款本金按照调低后的利率计收利息，已经偿还的贷款不适用于新的利率。利率调低后您的还款计划会发生改变，如有疑问，请拨打客服电话进行咨询。

（三）罚息利率

1.对您未按本合同约定偿还的贷款本金，贷款人有权根据实际逾期天数，按本合同项下贷款实际执行利率加收【 50 】%计收罚息，直至贷款本息清偿完毕为止。对您未按约定用途使用的贷款本金，自挪用之日起贷款人有权对挪用部分，按本合同项下贷款实际执行利率加收100%计收罚息，直至贷款本息清偿完毕为止。

2.对于既逾期又未按本合同约定用途使用贷款的，择较重者计收罚息，不予并处。

（四）贷款年化综合资金成本

1.本合同所称贷款年化综合资金成本，指您按本合同约定履行还款义务且未发生违约情形时，应支付的息费总额，其中“息费”包括贷款人按本合同约定收取的利息，以及因您投保信用保险、购买担保服务等向保险公司、担保公司等支付的费用（以您与相关方协议为准）。担保公司/保险公司与您因催收、还款提醒等原因产生的纠纷，由您与担保公司/保险公司自行处理，与贷款人无关。

2.贷款年化综合资金成本具体可在贷款平台相关页面查询，可能被表述为“年化资金成本”“年化综合利率”、“综合年化息费率”等。

第七条 还款

（一）还款方式

除本合同另有约定外，贷款的还款方式为下述方式其中之一，您选择适用的还款方式详见本合同第一条：

1.按月等额本息还款：即按贷款人的要求，每月以固定金额偿还贷款本金和利息，贷款到期日归还剩余本金和利息。（首期、最后一期偿还的贷款本息可能不为等额，具体见还款计划）

2.按月等额本金还款：即按贷款人的要求，每月以固定金额偿还贷款本金，并偿付当月实际产生的利息，贷款到期日归还剩余贷款本金及利息。（最后一期偿还的贷款本金可能不为等额，具体见还款计划）

3.按月付息，到期还本（先息后本）：即每月偿付当月实际产生的利息，贷款到期日归还全部贷款本金及剩余利息。

4.到期一次性还本付息：即贷款到期日一次性归还贷款本金及相应利息。

（二）还款日

各期还款日详见贷款页面相关展示。

（三）应还款额

对于本合同项下的贷款本金和 / 或相应利息，您应按本合同约定的还款方式还款。您每个还款日的应还款额系通过对您的还款方式、贷款余额、实际执行利率及期限等综合计算得出。您可在贷款平台查询您每个还款日的应还款额。

（四）到期还款

1.除您主动发起还款外，在系统功能可实现的情况下，自还款日当天开始（具体扣款时点以贷款人系统实现为准）直至欠款结清，贷款人将向您发起自动扣款。您应确保用于还款的账户余额充足，且账户未受限制，并在每个还款日之前，将应还款项足额存入相应账户。在没有与您另行约定的情况下，您不可撤销地授权银行或第三方机构根据贷款人的指令在每个还款日从您的还款账户中扣收欠款。

2.上述自动还款的目的是为了方便您还款，避免您因工作、生活繁忙造成还款疏漏，同时也为了保护贷款人的合法权益。但请您知晓，其可能受政策、系统、技术、网络、合作机构等各类因素的限制而导致扣款失败，而您的还款义务并不因此免除，因此，请您密切注意还款提示及结果，若出现自动扣款失败，您有义务及时主动还款，否则由您承担由此导致的贷款逾期责任。

3.每个还款日当天，若您的还款账户的其他代扣服务的扣款时间优先于贷款还款扣款时间，您应当通过其他途径按时还款（如变更可用还款账户或通过贷款平台主动还款），以免逾期；

反之,若其他代扣服务的扣款时间晚于贷款扣款导致其他代扣服务失败的,您同意不以此为理由要求贷款人承担您的损失或返还扣款等。

4.您知晓并同意前述自动扣款的还款功能在您逾期后仍将继续进行。您的还款时间以贷款人从您的还款账户实际划扣到还款资金的时间为准,还款金额以贷款人实际收到您的还款金额为准。

5.如您在业务办理过程中变更还款账户,上述授权亦适用于变更后的还款账户。

(五) 逾期还款

若您的还款账户余额不足以清偿已到期(含提前到期)的欠款,除保持前述到期还款的途径和扣款方式外,贷款人将采取如下措施:

1.若您在贷款人关联公司或合作机构处有应收或留存款项或您的银行账户、数字人民币钱包、第三方支付账户及其他实名资金账户中有存款,则将自前述款项中扣收相应金额用以偿还您在本合同项下的欠款。

2.在没有与您另行约定的情况下,您不可撤销地同意及授权贷款人的关联公司及合作机构按照本合同的约定,根据贷款人的指示执行前述措施。

3.上述措施及自动扣款在您全部清偿本合同项下债务前会持续实施,可能导致您的存款、应收/留存款项提前到期或者您的资产被提前赎回,再次提醒您切勿逾期还款。

(六) 提前还款

1.贷款期限届满前,在当时系统功能可实现的前提下(以贷款平台页面实际展示为准),如您提前归还全部或部分贷款本金,贷款人届时会向您收取提前还款违约金,具体收费标准详见本合同第一条约定。请您在提前归还全部或部分贷款本金时一并支付对应的提前还款违约金;如您未支付或未足额支付提前还款违约金的,贷款人将按照本合同约定执行自动扣款,请您确保还款账户余额充足且可被扣收。

2.在贷款平台系统功能可实现的前提下,您可在每期还款日前提前偿还当期款项,提前还当期,仍收取该期全部应还款项。

(七) 还款约定

1.您应使用您本人名下银行账户(包含您用于收款的银行账户或您名下与贷款平台绑定的银行账户、您在贷款人处留存的银行账户、数字人民币钱包以及其他您名下银行账户)、第三方支付账户及其他实名资金账户作为您的还款账户,您同意并自愿授权贷款人或贷款人委托的银行或第三方支付机构从上述还款账户中自动扣划款项用于清偿您对贷款人所负债务(包括到期应还本金、利息、罚息、提前还款违约金和其他约定费用)。该授权同时适用于因您申请提前还款等情形引起的资金往来,以及因不当得利等导致您欠付贷款人款项的情形。

2.鉴于您的还款账户可能会出现如余额不足、功能或转账额度受限等情况,一旦还款账户出现上述限制,请您在还款日前及时变更还款账户或还款方式,或联系贷款人在线客服或电话客服申请线下还款,否则引发贷款逾期的,除法律法规明确规定外,您须赔偿贷款人相应的损失及承担违约责任。

3.您的还款时间以贷款人从您的还款账户实际划扣到还款资金的时间或贷款人收到您线下支付的还款资金为准,还款金额以贷款人实际收到您的还款金额为准。您知晓您的还款将首先用于清偿应由您承担的各项费用(包括但不限于因您违约而需承担的催收费用以及诉讼费用、仲裁费用、因使用互联网仲裁服务方提供服务而产生的仲裁服务费、律师代理费、诉讼财产保全责任保险费、公告费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。然后按照距离清偿期限届满日由远及近的顺序偿还每期全部本息,其中每期按照罚息/提前还款违约金、利息、本金的顺序偿还。上述还款的清偿顺序贷款人有权作出调整。遇到多笔需要归还的贷款时,贷款人有权根据实际需要自行决定还款的先后顺序和金额而无须另行通知您或征得您

的同意。

4.请您知晓，贷款人将根据系统或运营安排在还款日当天对您发起自动扣款操作，并可能根据业务发展需要对扣款时点进行调整。

5.当贷款人或贷款人委托的银行或第三方支付机构根据本合同的约定主动扣款时，如扣款账户币种与本合同贷款业务计价货币不同，则按扣收当日中国人民银行公布的外汇中间价折算；如您账户中的款项未到期，则视为提前到期，由此造成的资金损失，由您自行承担。

6.当本合同项下的贷款采用受托支付时，如您与经销商/服务商之间的商品或服务合同因无效、被撤销或被解除等原因导致经销商/服务商需退还您款项的，您同意经销商/服务商将应退款项直接退还给贷款人，以用于归还您的贷款，经销商/服务商未退款或退还款项不足清偿贷款本息及相关费用的，您仍应承担还款义务。为了防止套现行为，未经贷款人同意，您不得通过经销商/服务商返现方式要求退款。若您在贷款人处的贷款已经结清，因商品或服务合同等原因导致经销商/服务商需退还您款项的，您应向经销商/服务商主张退款，贷款人将不再向您退还相应款项。

第八条 权利和义务

（一）您的权利和义务

1.您有权要求贷款人对您的个人信息予以保密，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外。

2.您应妥善保管贷款平台登录账户/贷款平台账户登录密码、还款账户/还款账户密码、贷款平台/银行账户绑定的手机号码/手机验证码等与本合同项下贷款有关的一切信息。您切勿向其他任何人泄露账户的密码、手机验证码，否则因此遭受的损失由您本人承担。若您发现他人冒用或盗用您的账户及密码或其他未经合法授权之情形时，应立即联系贷款人和贷款平台。

3.在您未清偿所有应还款项前，您对名下还款账户的变更或注销权利可能受到限制，您同意相关银行根据贷款人的指令执行前述限制措施。

4.您应保证还款账户余额充足且可被扣收，并按本合同的约定归还款项以清偿您在本合同项下债务。

5.您的实际贷款息费（包括但不限于利息、罚息等）折算成年化综合资金成本不会超过法律规定。

6.您应根据贷款人要求、配合贷后管理需要及时提供贷款资金使用记录和相关凭证，定期报告或告知贷款资金使用情况。您承诺严格按本合同约定的用途使用贷款，不挤占挪用贷款，贷款资金不得用于以下事项：生产经营；购买房屋、汽车及偿还住房抵押贷款；股票债券等 有价证券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资；固定资产、股本权益性投资；挪用于虚增财政收入，新增地方政府隐性债务；法律法规禁止的其他用途。

7.您的基本信息，如通讯地址、电子邮件地址、手机号码等发生变更的，或您的经济状况、还款能力出现不利变化，应及时告知贷款人。出于对您进行贷款管理及逾期催收之需要，您同意并授权：贷款人或贷款人委托的第三方有权通过电信运营商及其授权机构、合法存续的数据服务机构、中国人民银行金融信用信息基础数据库等合法征信机构或公开渠道（例如：合法的新闻报道、政府公开信息等）等方式获取您的联系方式，并对您的联系方式进行必要的存储和共享。

8. 您有权就贷款过程中发生的任何纠纷向贷款人举报投诉，贷款人投诉电话：

4001112233-6。

9. 您有权向贷款人的上级单位和中国人民银行等监管机构反映、举报有关情况。

10.法律法规规定及本合同约定的其他权利和义务。

（二）贷款人的权利和义务

- 1.对您的借款申请进行审批，并决定是否发放贷款及实际发放贷款的金额。
- 2.贷款人有权按约向您主张贷款本息、罚息、违约金及本合同约定的其他费用，并请您就相关监督和检查工作提供方便。
- 3.若您发生本合同项下的违约行为或违反本合同其他约定，贷款人可依法通知银行和第三方机构对您的账户采取限制措施，或者采取本合同约定或法律允许的其他救济措施。
- 4.为确保您的贷款体验，贷款人有权根据业务需要委托其他第三方对本贷款业务提供技术支持。
- 5.您理解本合同所涉服务有赖于贷款平台或其他相关机构系统的准确运行及操作。若出现贷款人或其他第三方的操作失误、系统故障、网络故障或其他任何原因引发了展示错误、借款人不当获利等情形的，您同意贷款人可以自行或通过第三方采取更正差错、扣划款项、暂停服务等适当纠正措施。如需您配合的，您应及时提供相关配合。
- 6.贷款发放后，您可登录贷款平台查询借款金额。若因贷款人或其他第三方的操作失误、系统故障、网络故障或其他任何原因导致贷款人实际发放给您的借款金额（以下简称“实际发放金额”）与本合同约定的借款金额不一致，则您和贷款人同意按以下规则调整：
 - （1）若约定借款金额大于实际发放金额，则您同意最终的借款金额以实际发放金额为准；
 - （2）若约定借款金额小于实际发放金额，则您应当无条件立即向贷款人返还前述差额资金，贷款人亦有权直接扣回该等差额资金而无需另行征得您同意。如在贷款发放之日起 5 个工作日内该等差额资金已返还贷款人，则贷款人对该等差额资金不计利息；如超过上述时限后该等差额仍未返还贷款人，则以实发金额作为最终的借款金额，您应以该实发金额为计息基数进行还本付息，利息自贷款实际发放之日起开始计算。
- 7.法律法规规定及本合同约定的其他权利和义务。

第九条 信息收集、使用、共享与保护

（一）信息收集

为了客观、准确地评估您的信用情况，防范可能的信用风险，方便您更好的使用服务，在下列情形下您需要提供一些信息，同时贷款人也会在遵循合法、正当、必要和诚信原则的前提下，收集您的相关信息：

- 1.在您申请或使用贷款过程中，您向贷款人提交的信息或新产生的信息。
- 2.为了风险控制等合法目的，贷款人向贷款人的关联公司及合法留存您信息的其他方（如商户等）收集与贷款服务相关的必要信息，如您的姓名、证件类型及号码、联系电话及地址、账户信息、履约情况等。
- 3.向其他法律、监管机构许可设立的信用服务机构（如朴道征信有限公司、百行征信有限公司）、中国人民银行金融信用信息基础数据库（以下简称“金融信用信息基础数据库”）采集您的信用信息和信用报告。
- 4.向部分政府机构、司法机关及公共事业单位、行业组织（包括但不限于人力资源和社会保障部门、公积金中心、人民法院、中国互联网金融协会等）采集与贷款相关的必要信息，如您的社保信息、公积金信息、诉讼信息等。
- 5.向您同意的其他来源收集与贷款服务相关的必要信息。
- 6.为了取得与您的联系、降低您的违约成本，以及出于反欺诈等风险控制的目的，贷款人需要收集您向贷款人提供的您的联系人的姓名及联系方式等必要信息。请您事先向前述联系人进行必要的告知（如信息范围、用途、接收人等）并获得其同意，否则您不得在贷款人处留存其信息。您提供联系人的信息，即视为您已经取得其本人同意。
- 7.为了实现对贷款用途的有效监测，您同意并授权贷款人通过第三方合法主体（如百行征信有限公司）提供的贷后预警服务，对您在贷款发放后的资金流向进行监控、分析并向贷款人反馈预警信息，以有效防范资金使用合规风险。

（二）信息使用

为完整地向您提供服务以及保护各方的合法权益，您理解并同意贷款人可能会将您的信息用于如下用途：

- 1.为保护您交易及账户安全，校验信息的准确性，对您的身份及其他必要信息进行识别、验证等。
- 2.为提供适合您的服务，提供服务状态通知及查询服务，并持续维护、改善这些服务，对您的信息进行分析、加工和处理。
- 3.为合理评估您的还款能力和还款意愿，防控风险。
- 4.为使您知晓贷款人的服务情况或改进服务，或如您的贷款未获审批为向您推荐其他服务，您同意贷款人通过智能语音、电话、短信、电子邮件、网络客户端消息提示或推送等方式向您发送服务通知、活动通知，若您认为前述方式对您造成了打扰，请联系贷款人在线客服或拨打本合同提供的客服电话或在您收到信息后按照信息提示的方式退订。
- 5.预防或阻止违法、违规的活动，如识别、打击洗钱等。
- 6.为了维护您的权益或者为了解决贷款人与您之间产生的争议。
- 7.当您逾期欠款存在无法自行按时还款的情形，为了尽快避免或者降低逾期或违约给您造成的不利后果，请您理解并同意：

（1）贷款人有权与您事先约定的联系人进行联系，可能获取您的其他联系方式。

（2）若您的亲属主动联系贷款人，愿意为您代为还款的，则贷款人将向您的亲属告知您的借款具体情况，以便其代您还款。

- 8.根据法律法规、监管部门要求或其他经您另行明确同意的用途。

（三）信息共享

贷款人承诺会根据法律法规及监管规定严格保护您的个人信息，不会为满足与贷款服务无关的第三方的目的而向其披露您的信息，您同意贷款人可能会在下列情况下将必要的信息与第三方共享：

- 1.为了促进社会信用体系的建立及完善，如实反馈您在使用贷款服务时的记录，您同意将您提供的或履约中产生的相关必要信息（包括不良信息）提供给金融信用信息基础数据库、朴道征信有限公司、百行征信有限公司等信用服务机构、中国互联网金融协会等行业自律组织以及其他依法设立的征信机构。
- 2.某些情况下，只有共享您的信息，才能处理与您相关的争议，维护您和 / 或贷款人的合法权益的。
- 3.若贷款人的关联公司根据其与您约定可以获取您的履约情况等信息，贷款人将依据您同意的范围向关联公司提供该等信息。
- 4.行政和司法机关根据法律及行政法规的合法要求。
- 5.基于您的同意和授权。

（四）委托处理

为了提升服务效率，降低服务成本，或提高服务质量，贷款人可能需要委托关联公司或专业机构（以下合称“受托机构”）协助完成本合同项下的部分服务或职责，例如：

- 1.委托受托机构按照本合同的约定采集您的信息或对您的信息进行分析、加工和处理，用于贷款服务的风险控制或维护、改善贷款服务。
- 2.委托受托机构提供客户服务（如客服电话接听、短网址服务等）。
- 3.当您逾期欠款或发生其他违约行为时，贷款人可委托专业公司、律师事务所、仲裁机构下设调解中心、人民调解委员会等合法合规的机构代为催收或调解。

为此，贷款人将在与贷款服务相关的必要范围内向受托机构提供您的部分信息，依据服务和职责的实际履行情况，接受贷款人委托的受托机构可能存在变化。为严格催收机构管理，加

强信息披露工作，贷款人已对委托的催收机构信息予以公示。您可通过登录“中原消费金融（www.hnzycfc.com）”网站进行查询，相关信息如有变动，请以网站最新公告为准。您有任何问题，也可以拨打客服热线 4001112233 寻求帮助。

（五）信息保护

除根据法律法规规定及本合同约定对您的个人信息和隐私予以保护外，在收集、使用、分享您的身份信息及其他资料时，贷款人将同时依据可能与您签署的其他隐私权政策或条款进行保护与规范，详情请见相关政策文本。

除前述内容外，贷款人亦有权依据您签署的《个人信息查询和使用授权书》、《个人信用信息查询及报送授权书》处理您的个人信息，您亦有权依据您签署的上述协议文本行使您的权利。

（六）若本笔贷款由依法设立的融资担保机构/保险机构提供担保/保险增信服务或由第三方机构受让债权的，当前述相关机构依据约定履行代偿、理赔或受让支付等法定责任后，即视为取得对应债权权益，并有权根据《征信业管理条例》等相关征信管理规范依法开展征信信息查询及报送工作，本笔贷款债权的征信记录应以最终债权人报送信息为准。

第十条 违约及违约处理

（一）违约情形

请您知晓，发生下列情况的，您将构成违约：

- 1.您未按本合同约定按时足额偿还贷款本息或支付费用的。
- 2.您未按本合同约定用途使用贷款的。
- 3.您为贷款而提供虚假、不完整的信息或资料或作出虚假承诺的。
- 4.您存在财务状况恶化、无法联系、注销还款账户、拒绝承认欠款、为逃避债务而转移资产、怠于管理和追索到期债权等行为或存在其他未履行的到期债务，可能影响您的偿债能力的。
- 5.您的还款账户或其他账户被限权或止付而可能对您履行本合同项下还款义务产生不利影响的。
- 6.您存在主动关闭贷款服务或从事可能侵害本贷款服务系统或资料之行为的。
- 7.您存在不法交易行为（如洗钱、电信诈骗等）的。
- 8.您发生其他违法违规或违反本合同约定的情形。

（二）违约救济措施

若您出现前述违约情形，贷款人有权采取如下部分或全部措施：

- 1.要求您限期纠正违约行为。
- 2.调整贷款支付方式。
- 3.停止或中止向您发放贷款。
- 4.提前收回已向您发放的部分或全部贷款本息，并要求您支付本合同约定的罚息及其他相关费用。
- 5.处分抵押、质押财产或要求保证人履行保证责任（如有），实现贷款人的债权。
- 6.按本合同约定限制您的相关账户、持续进行扣款操作，直至您在本合同项下债务全部清偿。
- 7.以合法手段（如委托专业公司、律师事务所等合法合规的机构代为催收，申请相关部门进行调查、向法院提起诉讼、向仲裁机构申请仲裁、申请法院强制执行等）追偿贷款，主张权利；通过有权机关公示您的违约信息，限制您的高消费行为。
- 8.根据法律法规规定或本合同约定可能采取的其他违约救济措施。

（三）请您理解，除违约情形外，若您下落不明、失踪或死亡，处于限制民事行为能力或丧失民事行为能力状态，被行政或刑事处罚，或发生重大疾病、重大事故，卷入或可能卷入法律纠纷（如洗钱、电信诈骗等），您的资信情况、还贷能力出现其他重大不利变化（如收入降低、失业等）可能无法偿还贷款的，贷款人有权提前收回已向您发放的部分或全部贷款本

息并根据实际需要采取本条第（二）款规定的救济措施。

第十一条 合同的适用法律及争议解决方式

（一）本合同适用中华人民共和国法律（仅为本合同之目的，为避免疑义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

（二）本合同在履行过程中发生任何纠纷或争议，可通过友好协商解决；协商不成的，双方一致同意按照下列第【 3 】种方式解决：

- 1.提交郑州仲裁委员会进行网络仲裁，具体仲裁程序按照申请仲裁时郑州仲裁委员会现行有效的专业仲裁规则执行，包括但不限于《郑州仲裁委员会仲裁规则》、《郑州仲裁委员会网络仲裁规则》。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方在履行合同过程中发生争议进入仲裁程序后，仲裁程序过程中的各项通知与仲裁裁决文书（包括但不限于案件受理通知、举证通知、组庭通知书、开庭通知书、辩论通知、最后陈述通知、裁决书、调解书、决定书等文书）除可通过短信、电子邮件的方式进行电子送达外，亦可通过短信链接的方式进行电子送达，短信接受方可点击链接进行查看或登录郑州仲裁委员会官网郑仲云平台进行查看。
- 2.提请衢州仲裁委员会仲裁，并适用其网络仲裁规则（包括适用互联网金融仲裁特别规定条款），衢州仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。双方特别约定并一致同意：争议提交衢州仲裁委员会网络仲裁平台（<https://odr.qzccwyh.com>）仲裁，且同意裁决书、调解书、决定书等结案文书采用电子送达，双方对此均无任何异议。双方特别约定在仲裁过程中衢州仲裁委员会除可通过短信、电子邮件进行送达外亦可通过短信链接的方式进行仲裁文书（包括裁决书、调解书、决定书等文书）电子送达，短信接收方可点击链接进行查看或登录衢州仲裁委员会网络仲裁平台（<https://odr.qzccwyh.com>）查看。
- 3.提交贷款人住所地或借款人住所地有管辖权的人民法院进行诉讼。如本合同中的债权发生转移的，则提交争议当时的债权人住所地有管辖权的人民法院进行诉讼。

（三）对于标的额为受诉人民法院所在省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十以下的，应当依法适用小额诉讼程序进行审理，实行一审终审；对于标的额超过受诉人民法院所在省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十但在二倍以下的，您同意适用小额诉讼程序进行审理，实行一审终审。

（四）若受诉人民法院/仲裁委员会支持的，您同意适用在线诉讼/仲裁方式处理相应纠纷或争议，即依托电子诉讼/仲裁平台通过互联网或者专用网络在线完成立案、调解、证据交换、询问、庭审、送达等全部或者部分诉讼/仲裁环节。届时人民法院/仲裁委员会可以不再另行征得您的同意，相应诉讼/仲裁环节可以直接对您采取线上方式进行，若您无正当理由不参与在线诉讼/仲裁活动或者不作出相应诉讼/仲裁行为，也未在合理期限内申请提出转为线下进行的，您应依照法律和司法解释的相关规定承担相应法律后果。

在纠纷或争议处理期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

第十二条 合同的终止和权利义务的转让

（一）合同终止

除贷款人许可或法律另有规定之外，在未结清本合同项下欠款及尚存待确定事项前，您无权单方终止本合同；如果有下列情形之一的，贷款人有权终止为您提供相关贷款服务同时要求您立即清偿所有贷款本息及相应费用：

- 1.您主动关闭贷款服务。
- 2.您存在不法交易行为，如洗钱、电信诈骗等。
- 3.您从事可能侵害本贷款服务系统、资料之行为。
- 4.任何银行部分或全部终止为您提供服务的。

（二）合同权利义务的转让

为保护您的合法权益，避免额外负债或影响信用，在贷款人书面同意前，您不得将本合同项

下的权利和义务转让给第三方。基于业务实际,在不影响您实际权益的前提下,贷款人可将其在本合同项下的权利和义务部分或全部转让给第三方,贷款人有权以公告等方式通知您该等转让行为。

第十三条 通知及法律文书的送达

(一) 送达地址

1.本合同载明的手机号码【13635244419】或电子邮箱【\\】或者您在贷款人、贷款平台留存的任一手机号码或电子邮箱为您指定接收通知/法律文书(包括但不限于诉讼程序、仲裁程序、强制执行程序的通知/法律文书)的手机号码或电子邮箱。

2.您的户籍地址或您在贷款人、贷款平台留存的您通讯地址、收件地址或住址为您指定的接收通知/法律文书(包括但不限于诉讼程序、仲裁程序、强制执行程序的通知/法律文书)的邮寄地址。

3.若您上述送达地址有变更,您应于变更后三日内以书面形式向贷款人/司法机关/仲裁机构告知变更后的送达地址。若您未履行告知义务,本合同约定的上述送达地址仍视为有效送达地址。

(二) 通知

本合同履行过程中,贷款人发送给您的书面通知可采用如在贷款平台公告、贷款人网站公告、向您发送电子邮件、各类 APP 消息、电话、短信和传真等电子方式。在采用电子方式进行书面通知的情况下信息到达您的特定系统即视为送达。其他方式在交邮后的第三个自然日即视为送达(实际签收日早于该时间的,实际签收时视为送达)。贷款人可决定以前述一种或几种形式书面通知您。贷款人以多种方式向您发送通知的,通知送达时间以最先送达的为准。

(三) 法律文书的送达

您同意司法机关、仲裁机构可以按照本合同约定地址或方式向您送达法律文书。

1.您同意对于因本合同争议引起的任何纠纷,司法机关、仲裁机构等可以短信或电子邮件等电子方式或邮寄方式向您送达法律文书。司法机关、仲裁机构等采用电子方式送达的,以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。您承诺您具备接收电子送达所必备的设备、设施条件和技术能力,能够及时和无障碍的收发电子邮件、使用移动通信工具和互联网,且您已充分知悉和认可电子送达所产生的相应法律效果,并承诺上述电子送达地址真实有效。

2.您同意司法机关、仲裁机构等可采取以上一种或多种送达方式向您送达法律文书,司法机关、仲裁机构采取多种方式向您送达法律文书,送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。

3.您确认的上述送达方式适用于各个仲裁阶段或司法阶段,如仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序(含支付令)等。

4.贷款人因向您主张权利而产生的所有费用(如催收费用、律师代理费、诉讼费用、仲裁费用、因使用互联网仲裁服务方提供服务而产生的仲裁服务费、公告费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等),均由您承担。

5.如果您提供的送达地址不准确,或不及时告知变更后的地址,使法律文书无法送达或未及时送达,您应自行承担由此可能产生的法律后果。

6.您出现逾期还款且贷款人已将纠纷提交争议处理机构处理时,为使仲裁/诉讼/执行程序能顺利进行,您同意并授权争议处理机构(包括但不限于仲裁委员会、人民法院等机构)可以通过第三方业务合作伙伴(包括但不限于电信运营商中国电信、中国联通、中国移动及其分支机构)查询您的基本信息(包括您名下的手机号码以及根据通信行业标准所规定的各类信息),并同意争议处理机构可利用前述信息用于仲裁程序以及法院诉讼程序(一审、二审、

再审)、执行阶段的仲裁/诉讼/执行文书的电子送达。您同意第三方合作伙伴提供上述信息时无需告知您本人。

(以下无正文, 为合同签署页)

借款人:

公民身份号码: 350723199602262133

贷款人: 河南中原消费金融股份有限公司

签署时间: 2026年01月19日

中原消费金融